

1501754-40.2019.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º) INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501754-40.2019.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501754-40.2019.8.26.0032

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2117535/2019 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 3028942 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 12003/18/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2117535 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 12003/18/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2117535 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 12003/18/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2117535 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 12003/18/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULA FERNANDA GAIOTO GONSALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

PAULA GAIOTO GONÇALVES, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 171, "caput", do Código Penal, porque, segundo consta no dia 30 de julho de 2018, na Rua Maria Gadioli Fardin, nº 419, bairro Pinheiro, nesta cidade e comarca, obteve para si indevida vantagem econômica em prejuízo da vítima Cesar Vilas Boas, induzindo-o em erro, mediante emprego de fraude, vantagem econômica essa no montante de R\$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2019 (fls. 45). A ré foi citada (fls. 65) e apresentou defesa prévia (fls. 67/84).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha de defesa, sendo que,

ao final, a ré foi interrogada (fls. 400/401).

Em sede de memoriais, tanto o Ministério Público, quanto a Defesa, pugnaram pela absolvição da ré, uma vez que não ficou comprovado o dolo (mídia audiovisual).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, encontrando-se pronto o processo, passo ao julgamento do feito, em homenagem à razoável duração do processo e considerando a ausência do Magistrado titular que encerrou a instrução. A esse respeito, confira-se o precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º) INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO” (TJSP. Apelação nº 0003826- 11.2012.8.26.0197. Nona Câmara de Direito Criminal. Rel. Roberto Midolla. J. 04.04.2013).

A questão, inclusive, foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim ementada: “HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, § 2º, DO CPP. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO AO MENCIONADO PRIMADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos termos do § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal. 2. Em razão da ausência de outras normas específicas regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - permitida pelo art. 3º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser aplicado subsidiariamente o contido no art. 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor do magistrado (Precedentes STJ). 3. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 4. No caso em apreço, não obstante já estivesse em vigor o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal quando da prolação da sentença, não há qualquer informação nos autos do motivo pelo qual o édito repressivo foi exarado pela Juíza Substituta Rosaura Marques Borba e não pelo magistrado que presidiu a instrução do processo, qual seja, Joni Victória Simões, razão pela qual não há como se aferir se o presente caso enquadra-se nas exceções ao princípio da identidade física do juiz preconizadas no art. 132 do Código de Processo Civil a ensejar ou não o reconhecimento da aventada nulidade da decisão condenatória. (...) 3. Ordem denegada” (HC 133407/RS, HABEAS CORPUS 2009/0065685-5. Ministro JORGE MUSSI (1138), julgado em 03/02/2011).

A ação penal é improcedente.

Em análise aos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, se verifica que não há prova suficiente a demonstrar que a ré agiu com dolo de enganar a vítima. Vejamos:

Em interrogatório judicial, a ré Paula Fernanda Gaioto Gonçalves disse que a vítima a contratou em julho para realizar uma festa em novembro, porém a festa não ocorreu, assim como todas as outras festas para as quais a acusada foi contratada a partir do dia 10 de novembro, uma vez que a ré vinha passando por uma crise financeira e problemas emocionais. Diz que comunicou antecipadamente ao réu que não poderia realizar o evento (fls. 404/405).

Em juízo, a vítima César Vilas Boas disse que contratou a ré para fazer a festa de aniversário de suas filhas. Quatro ou cinco dias antes da data marcada do evento, um cliente da ré, conhecido da vítima, o avisou para confirmar se a festa realmente aconteceria, uma vez que ele e outros clientes tinham tido problemas com a ré. A vítima entrou em contato com o dono do salão de festas, que o informou que outro evento estaria acontecendo na referida data, e tentou entrar em contato com a ré, porém não conseguiu. O dono do salão de eventos disse para a vítima que outra

cliente da ré tinha tido o mesmo problema. A vítima pagou antecipadamente à acusada R\$ 1.500,00 em três cheques. Após aproximadamente 8 meses da ocasião dos fatos, a vítima conseguiu entrar em contato com a ré, que alegou ter tido um problema de saúde, e foi ressarcido em apenas R\$ 700,00. A acusada era responsável por todo o suporte da festa, como decoração, buffet e aluguel da área de lazer, tudo pago pela vítima (fls. 402).

Em depoimento judicial, a testemunha Marta Regina de Araújo Alves aduziu que contratou a ré para realizar a festa de aniversário de seu filho em 2018, 2019 e 2021e, em todas as ocasiões, a ré cumpriu perfeitamente com o contrato firmado com a testemunha (fls. 403).

A versão apresentada pela acusada não foi contrariada de forma inconteste pelos demais depoimentos colhidos, de modo que se pode concluir que, de fato, ela passou por problemas de ordem pessoal que a impossibilitaram de dar cumprimento ao contrato firmado.

Deste modo, a questão foge ao âmbito do ilícito penal, devendo ser apreciada na esfera civil, onde melhor poderá ser apreciada a eventual existência de ilícito civil e de inadimplemento contratual, com as consequentes perdas e danos devidos.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS.

PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO CÍVEL. ORDEM CONCEDIDA

PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1 - Para a deflagração de ação penal em que se imputa a alguém a prática do delito de estelionato, devem a denúncia e os documentos do inquérito demonstrar os elementos normativos do artigo 171 do Código Penal, vindo acompanhada de suporte probatório mínimo a apontar a intenção do agente de induzir ou manter outra pessoa em erro, mediante o uso de algum meio fraudulento, de modo a obter o fim desejado, isto é, a vantagem ilícita, o que não ficou caracterizado na espécie, pois limitou-se a denúncia apenas à descrição do inadimplemento de negócio comercial, que não chega a configurar o crime de estelionato. 2 - Habeas corpus concedido para trancar a ação penal, ante a ausência de justa causa" (HC 43574/PB, Ministro Haroldo Rodrigues, sexta turma, DJe 12/09/2011).

Por fim, vê-se que o próprio membro do Ministério Público, titular da ação penal, postulou pela absolvição da ré, medida esta que melhor se coaduna com o princípio do n dubio pro reo, corolário do Direito Penal atual.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, e, por conseguinte, ABSOLVO a acusada PAULA GAIOTO GONÇALVES, qualificada nos autos, da infração que lhe foi imputada na denúncia, tipificada no artigo 171, caput, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da Lei.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

P. R. I. C.

Araçatuba, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA